

0003540-13.2016.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... local indicado na denúncia, a fim de combater o tráfico de drogas, cientes de que uma motocicleta Biz, vermelha, havia sido roubada de outro policial. Assim, ao avistarem os acusados em uma motocicleta com iguais características, decidiram abordá-los. Os réus, ao perceberem a aproximação dos policiais, evadiram-se, dando a volta no quarteirão. Prestes a serem abordados, o indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003540-13.2016.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003540-13.2016.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 21/2016 - 2º Distrito Policial de Guarujá,

69/2016 - 2º Distrito Policial de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ALVES DE LIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

JONATHAN ALVES DE LIRA e VALMIR GOULART DE FRANÇA JÚNIOR, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 12h27, na esquina da Avenida São João, Paecará, nesta cidade e comarca de Guarujá, os acusados, qualificados às fls. 13 e 20, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, dirigida a um indivíduo identificado como Clayton, uma corrente dourada, pertencente à referida vítima.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço apontadas no parágrafo anterior, os acusados, na posse de um simulacro de arma de fogo, previamente conluídos e com identidade de propósitos, abordaram o ofendido, que caminhava pelo local dos fatos, anunciando-lhe o assalto. Ato contínuo, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego do citado simulacro de arma de fogo, exigiram que a vítima lhes entregasse sua corrente, o que foi prontamente atendido por ela. Em seguida, os denunciados evadiram-se juntos, em uma motocicleta, levando o bem da vítima, consumando, assim, a subtração.

Apurou-se que policiais militares foram acionados pelo ofendido sobre a ocorrência do roubo e, de posse de informações sobre as características dos roubadores, após diligências, encontraram os denunciados na posse do objeto subtraído, bem como do simulacro utilizado na ação delituosa. Os acusados foram, então, abordados e, em Delegacia, admitiram a prática delitiva (fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2017 (fl. 37). Citados (fls. 63/64), os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 57/61 e 90). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 91/92).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo os réus interrogados, ao final (fls. 139/140). Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 196/203). A Defesa do réu Valmir, por sua vez, requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de furto, bem como a fixação do regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (fls. 212/217), pedidos igualmente realizados pela Defesa do réu Jonathan, que, ademais, preliminarmente pugnou pela anulação do processo, alegando cerceamento de defesa (fls. 227/232).

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, não prospera a alegação de nulidade pelo encerramento da instrução sem a oitiva da testemunha Adriano dos Santos, arrolada sem qualquer dado qualificativo pela defesa (fl. 61). O nome da testemunha é comum, com diversos homônimos, o que impede, inclusive, a expedição de ofícios de praxe para sua localização. Tanto é assim que, conforme certificado às fls. 179, um outro indivíduo, com igual nome, foi contatado por telefone, informando desconhecer o endereço indicado no mandado, os réus, ou os fatos, restando claro que o cadastro indicado às fls. 153 referiu-se a pessoa diversa.

Não obstante, foi concedida à defesa, em 22.05.2019, prazo de cinco dias para que trouxesse aos autos, alternativamente, o endereço da testemunha ou dados qualificativos mínimos que permitissem a realização de pesquisa, o que, como visto, não foi devidamente cumprido. Assim, é completamente desarrazoado, para dizer o mínimo, que a defesa se insurja contra o encerramento da instrução em 05.10.2021, um ano e meio depois, sob a alegação de cerceamento de defesa.

Noto que às partes cabe fornecer os dados das testemunhas que arrolam ou, ao menos, elementos que levem à respectiva descoberta. Não há como se perpetuar a instrução para oitiva de pessoa absolutamente desconhecida, sobretudo quando a própria parte interessada nada faz para que se logre a respectiva localização.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06) e auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo pericial (fls. 132/134), bem como, de resto, pela prova oral colhida. A autoria criminosa é igualmente certa e recai sobre os réus.

Em fase policial, os réus confessaram a prática delituosa, afirmando que, na data

dos fatos, se juntaram para praticar o roubo, pois estavam desempregados. Assim, pegaram emprestado uma motocicleta Biz, bem como um simulacro de arma de fogo, andando pelas redondezas de Vicente de Carvalho até que encontraram o ofendido. Então, de comum acordo, o abordaram e exigiram a corrente que ele usava no pescoço, sendo prontamente atendidos. Todavia, após se evadirem, foram rapidamente alcançados por uma viatura da Polícia Militar (fls. 12 e 19).

Em juízo, os acusados mantiveram-se silentes (fls. 143/144).

Em que pese o silêncio dos réus em juízo, a confissão realizada em fase policial, vez que não isolada nos autos, pode ser utilizada para juízo de convencimento quanto à condenação, como se vê:

APELAÇÃO. Ato infracional análogo ao crime do artigo 33, caput, da lei 11.343/2006. Autoria e materialidade demonstradas pelo acervo probatório. Circunstâncias do flagrante, quantidade e variedade do entorpecente que evidenciam a destinação mercantil das porções de droga que o apelante trazia consigo. Confissão extrajudicial que não pode ser menosprezada, sobretudo quando encontra amparo na prova colhida sob o crivo do contraditório. Inexistência de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Opção pelo silêncio em juízo que não tem o condão de desconstruir a certeza de autoria que emerge dos autos. (...) Violação à Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça não configurada. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1503047-96.2019.8.26.0015; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Especial da Infância e Juventude - 2ª Vara Especial da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)

APELAÇÃO - Furto de água da Sabesp - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito - Relevância dos depoimentos das testemunhas presenciais - Confissão extrajudicial do réu que não está isolada, pois confirmada pelos elementos colhidos em juízo - Sentença reformada para condenar o réu - Recurso ministerial parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0034174-96.2014.8.26.0405; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)

ROUBOS SIMPLES em concurso formal. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante reconhecido sem sombra de dúvidas pelos ofendidos e que publicou fotos em rede social de posse da res. Confissão extrajudicial e silêncio em Juízo. Autoria e materialidade evidentes. Condenação confirmada. Penas-base fixadas em patamar exagerado. Necessidade de aplicação da atenuante da confissão, ainda que prestada extrajudicialmente e não confirmada em Juízo. Súmula 545 do C. STJ. Penas finais reduzidas a 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Regime inicial intermediário possível. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0002218-47.2017.8.26.0279; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020)

E, com efeito, a confissão extrajudicial feita pelos réus se coaduna com o restante da prova colhida, sendo a tese acusatória integralmente confirmada pelo restante da prova oral colhida. Vejamos.

Em juízo, o policial militar Jorge Estevam Caceres Neto disse que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com seu colega de farda pelas proximidades do local indicado na denúncia, a fim de combater o tráfico de drogas, cientes de que uma motocicleta Biz, vermelha, havia sido roubada de outro policial. Assim, ao avistarem os acusados em uma motocicleta com iguais características, decidiram abordá-los. Os réus, ao perceberem a aproximação dos policiais, evadiram-se, dando a volta no quarteirão. Prestes a serem abordados, o indivíduo que estava na garupa

da moto, tentou arremessar uma corrente no rio. Todavia, o bem caiu na cabeceira da pista, sendo recolhido. Em busca pessoal, foi encontrado um simulacro de arma de fogo com um dos indivíduos. Ato contínuo, compareceu o ofendido, dizendo que ambos haviam acabado de roubá-lo, ameaçando-o com uma arma. Além de identificar os acusados, a vítima reconheceu a corrente recuperada como sendo sua. Ocorre que, enquanto esperavam pelo reforço da equipe policial, moradores locais apareceram e começaram a ameaçar a vítima, razão pela qual esta foi embora. Informalmente questionados, ainda no local, os acusados admitiram a prática do roubo, afirmando que, tal qual a corrente roubada, também pretendiam se desfazer do simulacro apreendido.

Confirmando a versão de seu colega, o também policial militar Douglas Oliveira Lucas da Silva, disse que, na data controvertida, diligenciavam pelo local dos fatos, quando viram os acusados em uma Biz vermelha com a placa levantada, razão pela qual os seguiram. Percebendo a aproximação, os indivíduos arremessaram uma corrente de ouro em direção ao canal, porém o objeto bateu na guia de proteção, voltando para a pista. Detidos os criminosos e realizada a busca pessoal, foi encontrado com um deles um simulacro de arma de fogo. Em seguida, compareceu a vítima, identificando os réus como autores do roubo e a corrente como sendo sua. Entretanto, a vítima não compareceu ao Distrito Policial, não se recordando da razão pela qual ela se ausentou. Os réus estavam detidos na viatura, porém, rapidamente se formou uma multidão, de modo que não sabe dizer se a vítima foi ameaçada por algum popular. Por fim, afirmou que os réus informalmente admitiram a prática do crime em questão.

Anoto, neste ponto, que os relatos prestados pelos policiais são harmônicos e coerentes não sendo apresentada razão plausível para desacreditar os referidos depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes, ainda mais se, como no caso, os depoentes sequer conheciam os acusados antes dos fatos.

Não bastasse, Jorge Estevam Caceres Neto e Douglas Oliveira Lucas da Silva, policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de presumida credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, pois, além de estarem em sintonia com o restante do conjunto probatório, ainda não há nos autos elementos concretos que possam trazer-lhes suspeição de qualquer espécie:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266).

Nestas condições, diante dos relatos acima, inimaginável a improcedência pretendida, pois o conjunto probatório amealhado aos autos confirmou que os acusados cometeram o crime de roubo, como bem admitiram para os policiais, ainda no local dos fatos, quanto posteriormente, em sede policial.

Ademais, os réus foram seguramente identificados pela vítima logo após serem detidos pelos policiais militares, conforme estes disseram, sendo que, além disso, os réus foram presos em flagrante na posse da res, o que traz indício veemente da prática criminosa: Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF (TJSP; Apelação 0003823-95.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro:

06/09/2017).

"Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento - A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Cálculo da Pena - Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência - Admissibilidade Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas. Cálculo da pena - Confissão espontânea parcial da prática delitativa - Atenuante não caracterizada - Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa. (TJSP; Apelação Criminal 1500701-52.2019.8.26.0540; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020).

O crime se consumou, pois os réus foram presos já distantes do local dos fatos, na posse tranquila da "res". Houve, portanto, inversão definitiva da posse da res, o que basta para a consumação.

Ressalto que, de acordo com a própria versão apresentada pelos acusados em fase inquisitiva, bem como pela narrativa feita pela vítima aos policiais, conforme mencionado pela testemunha Jorge, a subtração foi cometida mediante grave ameaça, consistente na utilização de um simulacro de arma de fogo para intimidação do ofendido. Assim, igualmente inviável é a desclassificação do delito para o crime de furto.

Por fim, presente a causa de aumento do inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, relativa ao concurso de pessoas, eis que, conforme acima analisado, dois foram os roubadores, ambos acedendo consciente e voluntariamente à conduta descrita, tudo na direção da consumação da subtração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial e CONDENO JONATHAN ALVES DE LIRA e VALMIR GOULART DE FRANÇA JÚNIOR, nos autos qualificados, como incursos no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Passo a dosar a pena de acordo com o critério trifásico, fazendo-o conjuntamente para ambos os réus, pois incidente similar juízo de reprovação.

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto que os réus agiram com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar suas condutas sociais, sendo que pouco se colheu a respeito de suas personalidades. O réu Valmir possui bons antecedentes, enquanto que Jonathan possui antecedentes desabonadores (fls. 111 - processo 0001363-44.2015.8.26.0536).

No mais, os réus empregaram arma de brinquedo para a ação criminosa (fls. 11 e 132/134), gerando maior temor no ofendido e, conseqüentemente, reduzindo a sua capacidade de reação. Maior é, por isto, a reprovação concreta do ato: Roubo majorado - Autoria e materialidade demonstradas, assim como o concurso de agentes - Básicas corretamente exasperadas em 1/6 por conta do emprego de arma, seja de fogo,

seja de brinquedo – Ainda que não apreendida e periciada, a arma pode ser utilizada para recrudescer a pena-base pelo maior temor que incute à vítima, impedindo reação – A primariedade do réu e a quantidade de pena a ele imposta permitiriam o regime inicial aberto, cuja fixação, in casu, não é viável face à valoração negativa dos critérios do artigo 59 do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0021323-81.2018.8.26.0050; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019, grifo não original).

Sendo assim, fixo a pena-base de Valmir em 1/8 acima do mínimo legal e a de Jonathan em 1/6 superior ao mínimo, estabelecendo-as, respectivamente, no patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa e 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Na segunda fase, dada a confissão espontânea da prática criminosa em fase extrajudicial, por ambos os acusados, e sendo aquela utilizada para convencimento do Juízo, presente está a atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CP, razão pela qual retomo o patamar punitivo mínimo legal, fixando a reprimenda em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para ambos os réus.

Por fim, presente a causa de aumento do §2º, II, do art. 157, elevo a pena em 1/3 e, vez que ausentes outras causas de alteração, condeno os réus, em definitivo, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. O valor do dia-multa ficará no patamar mínimo legal, considerando não haver prova da capacidade financeira dos acusados.

Diante da quantidade de pena imposta, deixo de substituir a pena privativa por restritiva ou aplicar o sursis. Considerando que a pena é superior a 4 anos e que há circunstâncias judiciais desfavoráveis (aliadas à gravidade concreta do crime, pois praticado em concurso, com emprego de simulacro de arma), fixo, para ambos os réus, o regime inicial fechado.

Sem custas, por se tratar de réus pobres na acepção jurídica do termo.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Publique-se e intime-se.

Guaruja, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA